

CONDICIONES AL PROVEEDOR DE ACUERDO A COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL

N° 1526410-101-COT26

Talcahuano, 30 de junio de 2026

MODALIDAD DE COMPRA: COMPRA ÁGIL.

INSTITUCIÓN: Armada de Chile.

SOLICITANTE: Comandancia de la Base Naval (T).

CONTACTO: Mateo Beldaño Flores

EMAIL: mbeldano@armada.cl

1. ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS:

Los bienes que a continuación se detallan, corresponden a la Solicitud de Cotización requerida por la Comandancia de la Base Naval (T), los cuales deben cumplir con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS descritas en los presentes requisitos obligatorios para los oferentes participantes.

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/E
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BUS BS-104 (ANUAL), SEGÚN ANEXO TÉCNICO Y PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO.	1	SERV

2. DISPOSICIONES GENERALES

- a) El monto disponible para la presente adquisición es de **\$1.000.000.- (Un millón de pesos), IVA incluido.**
- b) Los Oferentes que superen el presupuesto disponible, su oferta se declarará inadmisibile.
- c) Para la entrega de los bienes, los oferentes deberán adjuntar la respectiva guía de despacho si la entrega es parcial y factura si la entrega es por la totalidad de la orden de compra, **(no se pagará factura por entrega parcial hasta que se complete la totalidad de los artículos solicitados).**
- d) El valor del flete o despacho, deberá estar considerado dentro del valor del bien, de lo contrario su oferta será considerada inadmisibile.

- e) El único idioma oficial de la República de Chile es el español, de modo que todo documento que haya de tener un uso o destino de carácter oficial o público debe estar redactado en dicha lengua. Por ello, todos los antecedentes relevantes y a ser considerados para evaluación u otros motivos, de la presente licitación, deberán presentarse en idioma español o acompañado de su respectiva traducción, de lo contrario el documento no será considerado.

3. PLAZO DE ENTREGA

- a) El proveedor deberá indicar el plazo de entrega del bien o servicio ofertado (**en días hábiles**), considerando en este plazo la recepción en nuestras instalaciones.

El incumplimiento en el plazo de entrega indicado en la oferta será causal de la cancelación inmediata de la orden de compra y se adjudicará la Compra Ágil al oferente que le sigue en porcentaje, informando el incumplimiento a la Dirección de Compras Públicas.

- b) Para indicar el "plazo de entrega" sólo se considerarán los plazos de entrega en forma explícita, ejemplo: "plazo de entrega 5 días hábiles", para los oferentes que indiquen plazos de entrega como por ejemplo: "entrega entre de 5 a 10 días hábiles siempre se considerará el plazo máximo ofertado, en este caso: 10 días hábiles".
- c) En un anexo con varios ítems, cuando oferentes indican plazo de entrega por ejemplo: ítem 1 entrega en 1 día, ítem 2 entrega en 6 días, se evaluará el mayor plazo de entrega de los ítems ofertados (6 días).
- d) Cuando oferentes informen plazo de entrega en días corridos, estos se convertirán a días hábiles.
- e) **Ofertas con plazo de entrega superior a 07 días hábiles, serán consideradas inadmisibles.**
- f) Las ofertas se declararán inadmisibles, cuando no indiquen la siguiente información:
- a. Cotización formal
 - b. No indica plazo de entrega.
 - c. Cualquier plazo de entrega acompañado de las frases: sujeto a stock, salvo venta previa.

NOTA: Si proveedor indica que su plazo de entrega inicia una vez aceptada la orden de compra o posterior a la aceptación de esta, oferta será aceptada, pero si la orden de compra no es aceptada dentro de las 24 horas se solicitará su cancelación de acuerdo a lo indicado en punto 7, letra b).

4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- a) La presentación de oferta por parte del proveedor implica que este ha tomado conocimiento y está de acuerdo con lo establecido en los requisitos obligatorios de la Compra Ágil para la contratación de los bienes o servicios.
- b) Los oferentes deberán ingresar su oferta, en la línea para ofertar, creada en el portal Mercado Público (Compra Ágil), indicando los valores unitarios netos de los bienes o servicios.
- c) La oferta económica deberá tener al menos una validez mínima de **quince (15) días hábiles**, contados a partir de la fecha de cierre de la presente cotización. Las ofertas que no presenten información sobre el plazo de la validez de la oferta, serán consideradas con este plazo de validez. Ofertas con menor plazo de validez serán rechazadas objeto resguardar el principio de validez entre participantes.
- d) Los oferentes que no oferten la totalidad o excedan la cantidad de los productos o servicios solicitados, su oferta se declarará inadmisibles.
- e) El Proveedor que oferte el mismo artículo requerido, no estará obligado a completar en detalle la información técnica solicitada, bastando con indicar la descripción y el número de parte correspondiente.
- f) El proveedor que oferte un bien equivalente, deberá adjuntar cotización con la información técnica completa del producto ofrecido. Además deberá incluir la ficha técnica respectiva, con el fin de permitir la comparación y verificación de la equivalencia del bien. En caso contrario, su oferta será declarada inadmisibles.
- g) El proveedor que Oferte en la Ficha Digital el mismo producto requerido, no estará obligado a adjuntar cotización adicional.

5. MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Se adjudicará al proveedor que coticé al menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones al proveedor adjuntas y especificaciones técnicas solicitadas.

6. MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE EMPATES

Para la Resolución de empates, en caso de igualdad de condiciones entre dos o más oferentes, se resolverá considerando el mejor "Precio Ofertado". Si continúa igualdad se

considerará el "Plazo de Entrega". Finalmente, si aun así persiste el empate se seleccionará a la propuesta que ingreso primero en www.mercadopublico.cl.

7. ORDEN DE COMPRA

- a) La Armada y el proveedor adjudicado formalizarán el contrato mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor. La cual, incorpora las normas establecidas en los requisitos obligatorios de la Compra Ágil, aún cuando no se mencionen expresamente en el documento indicado.
- b) En el caso que la Orden de Compra no haya sido aceptada en (24) hrs. transcurridas desde que fue enviada al proveedor, la Armada podrá solicitar su rechazo entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud en la plataforma de Mercado Público, readjudicando la Compra Ágil al siguiente oferente mejor evaluado.

8. LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS

- a) Los bienes o servicios deben ser entregados en la Comandancia de la Base Naval Talcahuano, Avda. Jorge Montt s/n, Base Naval Talcahuano entre los días **lunes a viernes, horario desde 08:45 a 12:00 y desde 13:30 a 16:00**. Los gastos de envío y riesgos asociados a la entrega del material o contratación del servicio serán exclusiva responsabilidad del proveedor, los que en ningún caso podrán ser enviados por pagar.
- b) Los bienes o servicios serán recibidos oficialmente una vez que la Comisión de Reconocimiento y Recepción, a nombre de la ARMADA, levante el acta de recepción conforme y compruebe en el lugar de recepción, que los productos o servicios cumplen con todas las especificaciones técnicas exigidas en los requisitos obligatorios para ofertar.

9. FACTURACIÓN Y PAGO

El proveedor deberá emitir factura correspondiente, según el monto contratado y de acuerdo a los siguientes datos:

- **Razón Social:** COMANDANCIA EN JEFE DE LA 2ª ZONA NAVAL
- **RUT:** 61.102.021-K
- **Giro:** Administración Pública FF.AA.
- **Dirección:** Avenida Jorge Montt S/N, Base Naval Talcahuano, Talcahuano.
- **Teléfono:** 41-2745884
- **Correo electrónico:** mbeldano@armada.cl

Los pagos se realizarán con recursos A.F.L. con presupuesto del sector público del año 2026, imputándose el gasto que demandará el cumplimiento a los fondos disponibles según el subtítulo 22, ítem 06, asignación 002-000.

La Armada pagará en un plazo de treinta (30) días, siguientes a la recepción de la factura electrónica, según lo preceptuado en la Ley N° 21.131 "Ley de Pago a 30 días" y el Artículo 133 del Reglamento de la Ley de Compras. Este plazo comenzará a regir desde la fecha de recepción conforme del bien adquirido o del servicio contratado.

10. MULTAS

- a) En caso de atraso o rechazo en la entrega del bien, la Armada sancionará al proveedor con multas diarias, equivalentes al 1 por ciento del valor neto del ítem atrasado, por cada día de atraso, hasta un tope de veinte (20) días hábiles, (equivalentes hasta un 20 por ciento). Para los casos en que el proveedor no hubiese aceptado la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl, se considerará que el plazo de entrega comenzó al día hábil siguiente de emitida la orden de compra. De igual forma se procederá cuando el proveedor acepte de forma tardía la Orden de Compra, por ejemplo, si acepta ésta al tercer o cuarto día posterior al envío, el plazo de entrega comenzará a regir desde el día hábil siguiente de emitida la orden de compra, de acuerdo a lo establecido anteriormente.
- b) Se entenderá por atraso en la entrega el tiempo transcurrido en días hábiles desde la fecha de entrega fijada en la Orden de Compra, hasta la fecha de recepción conforme del bien o servicio por la Comandancia de la Base Naval (T.) de la Armada.
- c) Cuando se produzcan atrasos hasta veinte (20) días hábiles, en la recepción del bien o servicio, éstas generarán multas de acuerdo a lo señalado en el párrafo 1 de la presente cláusula. Si existe atraso superior a veinte (20) días hábiles en la entrega del bien o servicio, se entenderá que existe incumplimiento total del proveedor y se procederá a cancelar la Orden de Compra.
- d) La Comandancia de la Base Naval (T.) estará facultada para rechazar el bien o servicio si este no cumple con las especificaciones detalladas en la oferta adjudicada, informando al proveedor que debe cambiar el bien o servicio por el que fue ofertado. Cabe señalar que el tiempo finalizará cuando estos sean recibidos conforme.
- e) Para el pago de las multas mencionadas, la Comandancia de la Base Naval (T) notificará al PROVEEDOR, quien deberá pagar mediante Vale Vista nominativo u otro documento equivalente pagadero a la vista e irrevocable o Transferencia Electrónica a nombre de la "DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA", R.U.T.: 61.966.700-K, Cta. Cte. N° 23909230314 del Banco Estado, dirección Avenida Prat N° 620, Valparaíso.

11. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS

- a) Detectada una situación que amerite el cobro de multas, la Comandancia de la Base Naval (T) notificará al proveedor en forma electrónica conforme a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento de la Ley N° 19.886, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos en que ésta se motiva.
- b) El proveedor contará con un plazo máximo de **cinco (5) días hábiles** contados desde la referida notificación, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes para acreditarlos.
- c) Recibidos los descargos señalados, en tiempo y forma, la Comandancia de la Base Naval (T) tendrá un plazo de hasta **treinta (30) días hábiles**, contados desde la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, pronunciándose sobre el incumplimiento y para resolver respecto de la aplicación de la multa, lo que se determinará en la respectiva Resolución fundada.
- d) Si habiendo transcurrido el plazo dispuesto, el Proveedor no hubiese ejercido su derecho a presentar descargos, se procederá a dictar y notificar la respectiva Resolución, dentro del plazo de **treinta (30) días hábiles** contados desde el vencimiento del plazo para presentar descargos.
- e) La medida que se adopte, según sea el caso, formalizada a través de la respectiva Resolución fundada, será publicada en el Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado.
- f) En contra de dichas Resoluciones procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880.

12. DE LA FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

- a) La Fuerza Mayor se determinará de acuerdo al artículo 45 y 1.547 del código civil.
- b) Si cualquiera de las partes se ve impedida de cumplir con sus obligaciones contractuales por alguna causa de Fuerza Mayor y Caso Fortuito, deberá notificar a la otra parte por escrito, en un plazo no superior a cinco (5) días desde iniciada la causa de Fuerza Mayor y Caso Fortuito, indicando la incidencia que dicha situación tendrá en los plazos establecidos. La causal invocada podrá ser aceptada o no por escrito por la otra Parte, dentro del plazo de diez (10) días desde que haya sido notificada, mediante resolución fundada de acuerdo al mérito de los antecedentes.
- c) En el caso de comprobarse y acogerse la Fuerza Mayor Caso Fortuito, se otorgará un plazo al proveedor, que será igual al número de días que dure el imprevisto, para que pueda cumplir su obligación. En caso contrario, se deberá terminar el contrato de acuerdo a la orden de compra.

13. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO

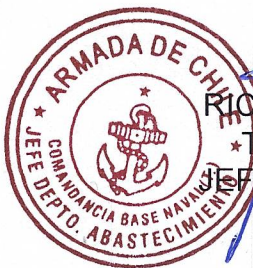
- a) El PROVEEDOR no podrá bajo ningún pretexto negociar, traspasar, ceder o delegar las obligaciones contraídas en el posterior Contrato a terceros. Por tanto, queda expresamente prohibida la cesión o traspaso del Contrato o sus obligaciones por parte del **PROVEEDOR**.
- b) No obstante lo anterior y en caso que el **PROVEEDOR** deba subcontratar en forma excepcional algún bien para el cumplimiento de los requerimientos que la **ARMADA** efectúe, el proveedor deberá efectuarlo con medios propios.
- c) La infracción a lo indicado, hará responsable al **PROVEEDOR** de los perjuicios ocasionados y será causal suficiente para poner término de inmediato a dicho Contrato.

14. DEL TÉRMINO ANTICIPADO

- a) En caso que el proveedor adjudicado no entregue el bien en el plazo indicado en su oferta y exceda el plazo dispuesto para cobro de multas (20 (veinte) días Hábiles) o no acepte la orden de compra dentro de las 24 horas posteriores al envío la Comandancia de la Base Naval (T) quedará facultada para poner término anticipado unilateralmente al contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del proveedor y se procederá a cancelar la Orden de Compra.
- b) Que el Proveedor no cumpla con la entrega convenida, sin estar afecto a una causal de Fuerza Mayor.
- c) Que el Proveedor incurra en insolvencia económica, cesación de pagos o quiebra.

Samuel Mariqueo Huencual
20.177.101 - 3
Abastecimiento

MATEO BELDANO FLORES
M1° Baa. (Ab.)
NPI: 521826 - 8
22.005.428 - 4



RICARDO SOTERAS FUSTER
TENIENTE PRIMERO AB
JEFE DEPTO. AB Y FINANZAS